

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE CAGUAS
SALA SUPERIOR

GASOLINAS ALEJANDRO, INC. <i>Demandante</i> v. VPP HOLDINGS, LLC.; OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPE) <i>Demandados</i>	Civil Núm.: SL2026CV00140 SOBRE: INJUNCTION AL AMPARO DEL ARTÍCULO 14.1 DE LA LEY 161 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2009
--	--

MOCIÓN PARA SUPLEMENTAR SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN

COMPARECE la corporación VPP Holdings, LLC, por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

1. El 11 de mayo de 2026, VPP Holdings, LLC. (en adelante, “VP”), radicó una Moción de Desestimación¹ donde presentó una serie de señalamientos para la desestimación de la demanda de epígrafe. Los señalamientos presentados se resumen de la siguiente manera: (1) el demandante, al amparo de la Ley 161-2009², seleccionó incorrectamente el mecanismo de la Querella en la Junta de Planificación para impugnar un trámite de permisos, lo cual es contrario a la ley; (2) la demanda es un ataque colateral a los permisos válidamente otorgados, y es presentada de manera tardía al cuestionar permisos de hasta más de 20 años; (3) la demanda no discute como la parte demandante cumple con el requisito de legitimación activa, al no expresar como cumple específicamente con el interés personal o propietario que pudiera verse adversamente afectado; (4) la demandante no ha cumplido con los requerimientos de la falta de agotamiento de remedios administrativos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme³ y la Ley 161-2009, que requieren que para la revisión de una determinación de permisos, debe realizarse por medio de una revisión administrativo o judicial del mismo, lo cual no ocurrió aún cuando han surgido dos trámites de permisos adicionales desde que la demandante supuestamente tuvo conocimiento de los permisos solicitados; (5) la parte demandante no presentó señalamiento alguno de donde hubo “fraude, dolo engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso”; (6) la demanda no acumuló a parte indispensable, como lo sería el Ing. Luis

¹ Entrada #21 SUMAC.
² Ley Número 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (en adelante, “Ley161-2009”).
³ Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. § 9601, *et seq.* (en adelante, “LPAU”).

Cardona Yulfo, quien certificó los documentos de los permisos, y a la anterior dueña del proyecto, Sra. Myrna Mejías, si este Honorable Tribunal va entrar a revisar algún trámite realizado previo a la compraventa de VP; y (7) resulta en un abuso del derecho tratar de cuestionar permisos que puedan llevar hasta más de 20 años de haber sido emitidos.

2. El 12 de mayo de 2026, este Honorable Tribunal realizó la vista inicial del caso, donde solicitó a todas las partes a expresarse sobre la Moción de Desestimación de VP, otorgando un término de 20 días.

3. Así las cosas, en el transcurso de los días, ha surgido información adicional que amerita la presentación de esta moción para suplementar la Moción de Desestimación con información que no se tenía disponible al momento de su radicación original.

4. Comenzamos por aclarar, que conforme argumentamos en la Moción de Desestimación original, en la Relación de Hechos Número 7⁴, indicamos que VP había radicado la solicitud de autorización para una enmienda al Permiso de Construcción bajo el caso número 2023-472416-PCOC-323894, para incluir las labores de construcción de la tienda de conveniencia, y dicha solicitud había sido debidamente aprobada el 13 de marzo de 2026. Se incluye como **Anejo 1** a esta moción la copia de dicho permiso para que sea incluida al expediente del caso. En este permiso, la parte demandante no participó de su proceso, ni realizó revisión administrativa ni judicial de la misma para presentar todos sus argumentos en oposición, como pretende ahora en este *injunction*.

5. En segundo lugar, hemos entrado en conocimiento de información nueva, que parece que la Parte Demandante ha optado por mantenerla oculta por ser información esencial para que este Honorable Tribunal tenga todo el panorama de lo que ha sucedido en este caso durante los trámites de permisos que se ha extendido por tanto tiempo. Debemos aclarar, que contrario a lo alegado en la Demanda, la Parte Demandante siempre ha tenido conocimiento del proyecto de la estación de gasolina que es cuestionada en este procedimiento. En específico, el dueño o representante de la gasolinera de la Parte Demandante en aquel momento, Sr. Alejandro Dávila Rodríguez, quien parece ser el padre del actual Presidente y de quien juramentó la demanda de epígrafe, participó activamente del proceso administrativo del permiso original del anteproyecto, inclusive teniendo de representante legal a la Lcda. Maretza Rodríguez Portela. Durante dicha participación, la Parte Demandante expresó su oposición al proyecto, participaron

⁴ Entrada #21 SUMAC, pág. 3.

de las vistas públicas que se realizaron durante la etapa de evaluación completa del anteproyecto, caso número 00AA5-00000-06018⁵, el cual culminó con una autorización emitida por la anterior Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe) con fecha del 12 de febrero de 2004. Se incluye la copia de la resolución de este trámite como **Anejo #2**, la cual fue notificada la representante legal de la demandante, para que este Honorable Tribunal tome conocimiento judicial de dichos trámites y su participación.

6. Más aún, y a pesar de haberse aprobado el anteproyecto, la oposición de la Parte Demandante al proyecto continuó al presentar una Solicitud de Revisión Administrativa el 11 de marzo de 2004 ante la extinta Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, quien era la entidad en aquel momento con el peritaje y la delegación de facultades para evaluar las revisiones administrativas sobre permisos. Ver **Anejo #3** sobre la copia del escrito de revisión presentado por el Sr. Alejandro Dávila.

7. Como parte de dicho procedimiento se realizaron múltiples vistas administrativas ante la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, donde todas las partes pudieron presentar su evidencia y argumentos a favor y en contra del proyecto. El proceso administrativo del caso culminó al emitirse una determinación final el 30 de noviembre de 2007 que confirmó la aprobación del anteproyecto. Ver **Anejo #4**. A pesar de esta determinación en su contra, la Parte Demandante optó por no acudir en revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, por lo que dicha determinación se convirtió en una final, firme e inapelable.

8. Interesantemente, la demanda no menciona nada de estos acontecimientos, claramente para acomodaticiamamente ocultarle a este Honorable Tribunal que la Parte Demandante lo único que busca con este recurso frívolo, es un segundo turno al bate para tratar de volver a litigar el presente caso de la estación de gasolina, aún cuando ya lo había perdido desde el año 2007.

9. La doctrina de cosa juzgada así como su modalidad de impedimento colateral por sentencia, buscan proteger a los litigantes de pleitos múltiples donde tengan que defenderse o probar sus reclamaciones en repetidas ocasiones cuando se trata de la misma controversia. Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212, 218 (1989). La defensa de cosa juzgada se fundamenta “en el interés del Estado en ponerle fin a los litigios y en proteger a los ciudadanos para que no se les someta en múltiples ocasiones a los riesgos de un proceso judicial.” Mun. de

⁵ Entrada #1 SUMAC, Anejo #1 – Resumen de caso.

San Juan, v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743 (2003). La doctrina persigue “garantizar la certidumbre y seguridad de los derechos declarados mediante una resolución judicial para evitar gastos adicionales al Estado y los litigantes.” Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 D.P.R. 827 (1993). Véase, además, Ortiz Matías et al. v. Mora Development 187 D.P.R. 649 (2013); Presidential Financial Corp. of Florida v. Transcribe Freight Corp., 186 DPR 263 (2012); Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281 (2012). Ello es así pues **los litigios no deben tener vida eterna en los tribunales y las partes no deben de estar sujetas a los inconvenientes que representa litigar asuntos que fueron adjudicados o que pudieron serlo.** Szendrey v. Consejo de Titulares, 184 D.P.R. 133 (2011); Zambrana v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 179, 181 (1971). La doctrina de cosa juzgada está contenida en el Artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. §3343. Dispone, en lo relevante:

Contra la presunción de que la cosa juzgada es verdad, sólo será eficaz la sentencia ganada en juicio de revisión.

Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concorra **la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.** *Id.* (Énfasis suplido).

10. En P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc, 175 D.P.R. 139 (2008), el Tribunal Supremo de Puerto Rico, recogiendo lo dispuesto en el Artículo 1204, *supra*, señaló que para que la presunción de dicha doctrina surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso ya resuelto por una sentencia y el caso en que es invocada concurren “la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron”. Véase además, Presidential Financial Corp. of Florida v. Transcribe Freight Corp., *supra*.; Pérez Droz v. A.S.R., 184 DPR 313 (2012); Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 267 (2005). **Si se cumplen estos requisitos, no procede dilucidar nuevamente los méritos de la controversia que está ante la consideración del foro judicial.** Pérez Droz v. A.S.R., *supra*.; Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720 (1978); Bolker v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 816, 834 (1961).

11. Añade la Alta Curia en P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc, *supra*.: “el efecto inexorable de la doctrina de cosa juzgada es que la sentencia decretada en un pleito anterior impide que en un pleito posterior se litiguen entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas, y aquéllas que pudieron haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción previa”. Véase, Abengoa Puerto Rico, S.E. v.

Autoridad Energía Eléctrica, 2009 T.S.P.R. 133; Méndez v. Fundación, 165 D.P.R. 324 (2005); Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón, *supra*. a la pág., 833 (1993); Pagán Hernández v. U.P.R., *supra*.; Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940, 950 (1972); Isaac Sánchez v. Universal C.I.T. Credit, 95 D.P.R. 372, 382 (1967); Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, 92 D.P.R. 837 (1965); Riera v. Pizá, 85 D.P.R. 268, 274 (1962); Millán Soto v. Caribe Motors Corp., 83 D.P.R. 494, 507 (1961); Sastre v. Cabrera, 75 D.P.R. 1, 3 (1953).

12. El Honorable Tribunal Supremo en Zayas v. Berríos, 90 D.P.R. 551 (1964), determinó que los efectos de la cosa juzgada se extendían a unos demandantes que, aunque no figuraron como parte formal en un primer procedimiento, podían considerarse como la parte realmente interesada en la causa de acción entonces ejercitada. Concluyó que estos tuvieron la oportunidad adecuada de defender sus derechos en el primer procedimiento por lo que existía la solidaridad requerida por el Artículo 1204, *supra*, y en consecuencia, se cumplía con el requisito de identidad entre las partes.

13. El Tribunal Supremo ha resuelto sobre la doctrina de cosa juzgada que "no debe aplicarse inflexiblemente, especialmente cuando al hacerlo se desvirtúan los fines de la justicia, produce resultados absurdos o cuando se plantean consideraciones de interés público". Meléndez v. García, 158 DPR 77, 92 (2002).

14. Por otra parte, el impedimento colateral por sentencia constituye una modalidad de cosa juzgada, donde no es necesario que se configure la identidad de causas. Presidential v. Transcribe, 186 DPR 263, 274 (2012). Esta se configura cuando: se adjudicó un asunto, en una sentencia previa, luego de haberse litigado, entre las mismas partes y el hecho adjudicado es esencial para un segundo pleito. Rodríguez Ocasio v. ACAA, 197 DPR 852, 862-63 (2017). Por tanto, esta Doctrina tiene el efecto de impedir que se litigue en un pleito posterior un hecho esencial que fue adjudicado mediante Sentencia final en un litigio previo. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., *supra*, pág. 152. Landrau Cabezudo v. Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, 2025 TSPR 7.

15. En cuanto al derecho administrativo, la doctrina de cosa juzgada podría aplicar en tres vertientes: (1) dentro de la misma agencia; (2) interagencialmente, es decir, de una agencia a otra; y (3) entre las agencias y los tribunales. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 769 (2003); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720, 733 (1978). Para que la doctrina de cosa juzgada aplique en alguna de estas vertientes, hemos enumerado dos requisitos: (1) la

agencia debe actuar en una capacidad judicial donde resuelva las controversias ante sí; y (2) las partes deben haber tenido una oportunidad adecuada para litigar. *Íd.* citando a U.S. v. Utah, 384 US 394 (1966). Pérez Droz v. A.S.R., 184 DPR 313 (2012).

16. En base a toda la normativa anterior, no debe caber duda que la Parte Demandante no solo no ha agotado los remedios administrativos que ha tenido a su alcance como se argumentó la Moción de Desestimación original, sino que realmente trata de litigar nuevamente unos asuntos que ya fueron litigados en el pasado, por lo que son cosa juzgada y este Honorable Tribunal no debe permitir que este procedimiento judicial perpetúe una acción ilegal desde su base. La pretensión de la Parte Demandante es una clara y contraria a derecho, donde su único propósito es querer evitar en lo más posible que una estación de gasolina nueva pueda culminar su construcción y comenzar operaciones, de conformidad con los permisos que ha obtenido legalmente. Ante ello, y de conformidad con la disposición del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 que dispone “[e]l Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial”. 23 LPRA sec. 9024, por la presente solicitamos y reiteramos el que se otorguen los honorarios de abogados de este procedimiento, al claramente ser una petición carente de mérito y ser una frívola por el amplio conocimiento que se debe tener de la determinación que originalmente se emitió desde la resolución confirmatoria de la Junta de Apelaciones sobre Construcción y Lotificaciones del 30 de noviembre de 2007. Por tanto, este Tribunal debe desestimar de su faz cualquier señalamiento que sea traído para cuestionar la validez de dicha determinación.

17. Finalmente, y el tercer asunto a discutir, se relaciona con la reciente enmienda a la Ley de Permisos, específicamente la Ley Número 82 del 12 de mayo de 2026 (en adelante, “Ley 82-2026”), la cual entró en vigor inmediatamente y específicamente enmendó el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, para ahora establecer nuevos requerimientos que tiene que cumplir una Parte Demandante para demostrar que tiene legitimación activa para presentar un *injunction* estatutario. Se solicita que este Honorable Tribunal tome conocimiento oficial de la misma. La exposición de motivos de dicha ley explícitamente expresa lo siguiente:

“El Art. 14.1 de la Ley 161-2009, expone que, en cuanto a la legitimación activa, cualquier persona o entidad que “tenga un interés propietario o

personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction” para vindicar su reclamo. 23 LPRA sec. 9024. Por consiguiente, toda persona o entidad está legitimada estatutariamente para presentar su reclamo, siempre y cuando la acción cuestionada pueda afectar adversamente un interés propietario o personal del promovente. No obstante, **algunos tribunales han interpretado que únicamente resulta relevante establecer que se han transgredido los límites de ley para los cuales dicho mecanismo se impone como remedio, sin que sea necesario alegar ni demostrar la ocurrencia de daños.** Particularmente, se ha interpretado que en los casos al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, solo debe demostrarse, por parte de una persona con interés propietario o personal, que una ley o reglamento que regula determinada actividad o uso ha sido transgredida, y que tal conducta es atribuible a la persona compelida a la acción. Ver, por ejemplo, Santiago De Alba v Hernández Rivera, KLAN202300716.

El propósito de esta medida legislativa es enmendar el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, para disponer que, al presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria u otro recurso adecuado, la parte promovente deberá alegar de manera específica que posee un interés propietario o personal sujeto a un daño inminente, que dicho daño puede vincularse razonablemente a la conducta de la parte demandada y que el perjuicio sufrido es susceptible de reparación mediante el remedio solicitado. De esta forma, se aclara que la parte promovente debe alegar de forma específica y clara que sufre una lesión o daño particular por la obra. Este recurso extraordinario no se puede solicitar formulando alegaciones especulativas e hipotéticas.”

Énfasis suplido.

18. El texto específico enmendado del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, ahora dispone lo siguiente:

“Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos

Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras.

La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, o una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa con la intención de inducir a error al ente que emite el permiso, y que en cualquiera de los casos, ya sea por la información incorrecta o falsa, de haberse considerado todos los factores reales, no lo hubiera aprobado; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. **Cualquier persona privada, natural o jurídica, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar los remedios aquí dispuestos, siempre que alegue de manera específica que posee un interés propietario o personal sujeto a un daño inminente, que dicho daño puede vincularse razonablemente a la conducta de la parte promovida y que el daño sufrido en el interés propietario o personal es susceptible de reparación mediante el remedio solicitado.**

No será de aplicabilidad este artículo en aquellos casos en los que se traten de errores u omisiones procesales que sean subsanables y no representen un daño inminente, vinculante al interés propietario o personal del promovente. En estos casos se seguirán los procesos de fiscalización de permisos que se establecen en esta ley, así como en otras leyes y reglamentos aplicables.

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito.”

Énfasis suplido.

19. Por tanto, el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 establece ahora de forma más clara y específica que cuando una Parte Demandante presenta un *injunction* para la revocación de unos permisos y paralizar una obra de construcción, justo lo que se solicita en el caso de epígrafe, dicha parte tiene el deber de demostrar que tiene un interés personal o propietario, y que dicho interés va estar sujeto a un daño inminente y que dicho daño se relaciona a acciones de la Parte Demandada. En el presente caso, y como discutiéramos en la Moción de Desestimación⁶, la Parte Demandante no ha expresado en su demanda que tiene un interés propietario ni cómo el mimos iba a verse adversamente afectado, más allá de establecer que son dueños de una estación de gasolina que ubica a menos de 300 pies. Esta Ley 82-2026 reconoce que no solo es ahora demostrar cómo se verá adversamente afectado para tener legitimación activa, sino que ahora tiene que demostrarse que el daño es uno inminente y que es a causa de la persona o entidad que obtuvo el permiso.

20. La norma general de que las leyes no tendrán efecto retroactivo, excepto cuando se disponga expresamente lo contrario, ha sido consignada tanto en el Art. 3 del Código Civil de 1930 (31 LPRA sec. 3), como en el Art. 9 del Código Civil de 2020 (31 LPRA sec. 5323). El principio de la irretroactividad de las leyes es un postulado jurídico fundamental de interpretación estatutaria que solo cede ante determinadas y supremas circunstancias que hayan sido establecidas de manera concreta por el legislador. Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 150, 158 (2000). Consejo de Titulares del Condominio Acquamarina v. Triple-S Propiedad, Inc., 210 DPR 344 (2022).

21. El Tribunal Supremo ha reconocido, sin embargo, que una ley “podrá tener efectos retroactivos cuando surja de la intención legislativa, ya sea de forma expresa o tácita, el

⁶ Entrada #21 SUMAC, pág. 9-10.

deseo del legislador de brindarle tal efecto". Rivera Padilla et al. v. OAT, 189 DPR 315, 340 (2013). Clases A, B y C v. PRTC, 183 DPR 666, 679 (2011). La intención tácita o expresa puede surgir de un análisis de varios aspectos incluyendo la Exposición de Motivos de la Ley. Consejo Titulares v. MAPFRE, 208 DPR 761 (2022). En adición, han establecido que “implícitamente puede establecerse la retroactividad por el simple hecho de que se refiera a situaciones pasadas, o que su contenido revele claramente que para su debida aplicación ha de dársele precisamente carácter retroactivo”. Vélez v. Srio. de Justicia, 115 DPR 533, 543 (1984).

22. En adición, ha dictado que la regla que desfavorece la retroactividad de las leyes no es absoluta y que es de aplicación solamente a disposiciones estatutarias de carácter sustantivo y no a aquellas de carácter procesal. *Íd.* Añade que, salvo que la Asamblea Legislativa disponga otra cosa, las nuevas normas procesales se entienden que aplican retroactivamente, lo que incluye los casos aún pendientes. La doctrina establece que "[n]o es exactamente que tengan efecto retroactivo, sino que se aplican aun a casos que ya hayan comenzado, aunque [sea antes] de ya estar en vigor la ley". RPR & BJJ, Ex parte, 207 DPR 389 (2021).

23. En el presente caso, la Exposición de Motivos de la Ley 82-2026, hace claras expresiones de la Asamblea Legislativa, donde identifica el interés de cambiar inmediatamente una interpretación errónea sobre los requerimientos de legitimación activa al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009. Por ello, el propósito principal de la legislación es aclarar dicha interpretación errónea, y dejar claramente establecido que una parte que presente un *injunction* tiene el deber de demostrar tener un interés personal o propietario y sufrir un daño inminente.

24. Ante dicha perspectiva, en el presente caso, la Parte Demandante no demostró en un su demanda como se iba estar adversamente afectado de conformidad al lenguaje requerido en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, previo a la enmienda bajo la Ley 82-2026, por lo que menos aún ha cumplido con el requerimiento ahora más estricto de demostrar específicamente como existe un daño inminente, y que dicho daño va ser reparado por medio del presente *injunction*. No debe caber duda que la Parte Demandante no ha cumplido con este requerimiento, por lo que el caso debe ser desestimado inmediatamente al Tribunal no tener jurisdicción para continuar con el presente procedimiento judicial.

25. Adicional a ello, y de una revisión de la Sección 2 de la Ley 82-2026, se desprende que si este Honorable Tribunal determina tener jurisdicción y va pasar juicio sobre la

revocación de permisos, tiene el deber de requerir que la Parte Demandante pague una fianza donde su valor no sea menor del diez por ciento (10%) del proyecto. Dicha sección dispone:

“Artículo 6.007-Plan Territorial

(e) Toda solicitud de paralización siempre requerirá el pago de fianza, cuya cantidad nunca será menor del diez (10) por ciento del valor del proyecto propuesto, según surja de cualquier autorización del desarrollo emitida por la agencia competente. El requisito mandatorio de fianza aquí dispuesto, y el monto mínimo establecido por la misma, será de aplicación a todo procedimiento judicial o administrativo y regirá con carácter de especialidad sobre cualquier otra disposición relacionada a procedimientos o solicitudes de remedios provisionales, recursos extraordinarios, tales como entredichos provisionales, injunction preliminar y/o permanente, órdenes de cese y desista, o cualesquiera otros, que tengan como finalidad la obtención de una orden de paralización de una construcción o proyecto autorizado por la agencia competente”.

Debido a que el presente proyecto tiene un costo estimado de \$791,000, como aparece del propio permiso emitido el 13 de marzo de 2026⁷, de este Tribunal no otorgar la desestimación y permitir la continuación de la presente demanda, se debe solicitar a la Parte Demandante que satisfaga este requerimiento obligatorio y que el mismo sea no menor del 10% del costo total del proyecto.

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente al Honorable Tribunal que declare **CON LUGAR** la presente moción, tome conocimiento judicial de los casos previos de revisión sobre el Anteproyecto original y de la Ley 82-2026, y en su consecuencia, desestime la demanda de *injunction* estatutario que ha dado base al presente caso, y que ordene el resarcir los honorarios de abogado al haberse presentado un recurso frívolo. De lo contrario, se solicita que se ordene la imposición de la fianza ahora requerida por la Ley 82-2026, previo a continuar con el presente procedimiento judicial.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso simultáneo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones de correo electrónico, lo cual constituye la notificación requerida por las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 18 de mayo de 2026.

f. Carlos W. López Freytes
LCDO. CARLOS W. LÓPEZ FREYTES
RUA 13,745

CWL Legal Services, PSC.
173 Calle O'Neill
San Juan, P.R. 00918
Tel: (787) 705-9043
Email: carlos@cwlegal.com

⁷ Ver Anejo 1 de este escrito.